



100033



发文日：

2024 年 06 月 07 日

申请号或专利号：200580037040.2

发文序号：2024060401382880

案件编号：4W117041

发明创造名称：二氢吡啶化合物及其生产方法

专利权人：橘生药品工业株式会社

无效宣告请求人：刘奇

无效宣告请求审查决定书

(第 568495 号)

根据专利法第 46 条第 1 款的规定，国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查，现决定如下：

☒宣告专利权全部无效。

☐宣告专利权部分无效。

☐维持专利权有效。

根据专利法第 46 条第 2 款的规定，对本决定不服的，可以在收到本通知之日起 3 个月内向北京知识产权法院起诉，对方当事人作为第三人参加诉讼。

附：决定正文 9 页(正文自第 2 页起算)。

合议组组长：何炜

主审员：杜国顺

参审员：费嘉



国家知识产权局

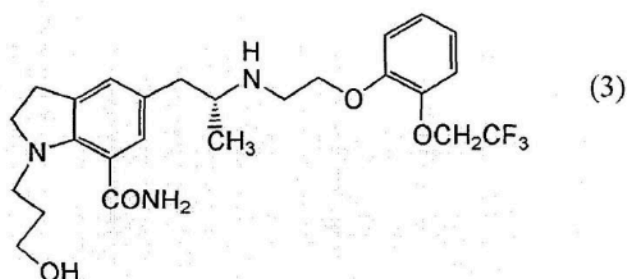
无效宣告请求审查决定(第 568495 号)

案件编号	第 4W117041 号
决定日	2024 年 05 月 31 日
发明创造名称	二氢吡啶化合物及其生产方法
国际主分类号	C07D 209/42
无效宣告请求人	刘奇
专利权人	橘生药品工业株式会社
专利号	200580037040.2
申请日	2005 年 10 月 24 日
优先权日	2004 年 10 月 27 日
授权公告日	2011 年 03 月 23 日
无效宣告请求日	2023 年 11 月 06 日
法律依据	专利法第 22 条第 3 款
决定要点： 判断创造性时，首先要将权利要求的技术方案和最接近的现有技术进行对比，找出二者的区别特征，确定所述技术方案实际解决的技术问题，进而考察现有技术中是否存在将该区别特征引入到所述最接近的现有技术中以解决上述技术问题的启示，如果现有技术中存在这样的启示，则该权利要求不具备创造性。	

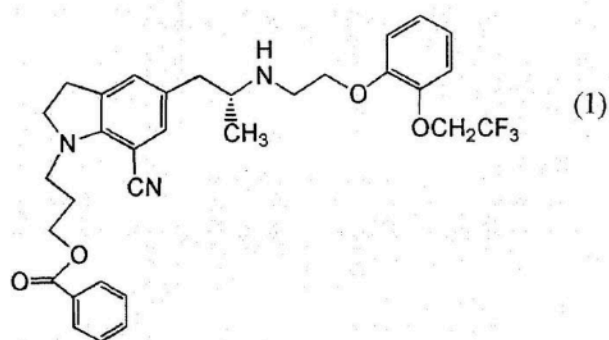
一、案由

本专利的专利号为 200580037040.2, 优先权日为 2004 年 10 月 27 日, 申请日为 2005 年 10 月 24 日, 授权公告日为 2011 年 03 月 23 日。本专利授权公告时的权利要求书如下:

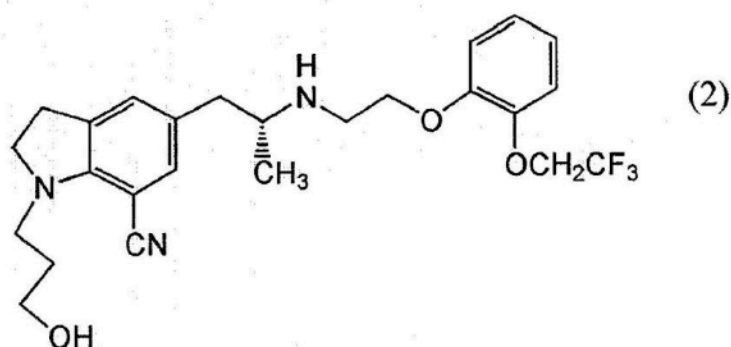
“1. 由结构式(3)表示的 1-(3-羟丙基)-5-[(2R)-2-({2-[2-(2,2,2-三氟乙氧基)苯氧基]乙基}氨基)丙基]-2,3-二氢-1H-吡啶-7-甲酰胺的生产方法:



所述方法包括在将由结构式(1)表示的苯甲酸 3-{7-氰基-5-[(2R)-2-({2-[2-(2,2,2-三氟乙氧基)苯氧基]乙基}氨基)丙基]-2,3-二氢-1H-吡啶-1-基}丙酯:



与草酸混合后分离苯甲酸 3-{7-氰基-5-[(2R)-2-({2-[2-(2,2,2-三氟乙氧基)苯氧基]乙基}氨基)丙基]-2,3-二氢-1H-吡啶-1-基}丙酯单草酸盐, 随后水解该草酸盐, 得到由结构式(2)表示的 1-(3-羟丙基)-5-[(2R)-2-({2-[2-(2,2,2-三氟乙氧基)苯氧基]乙基}氨基)丙基]-2,3-二氢-1H-吡啶-7-甲腈:



以及水解由结构式(2)表示的化合物。

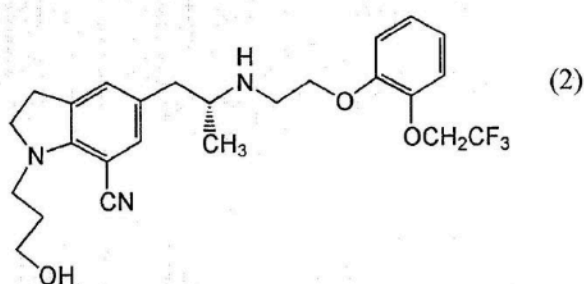
2. 权利要求 1 的生产方法, 其包括用碱金属氢氧化物水解苯甲酸 3-{7-氰基-5-[(2R)-2-({2-[2-(2,2,2-三氟乙氧基)苯氧基]乙基}氨基)丙基]-2,3-二氢-1H-吡啶-1-基}丙酯单草酸盐。

3.权利要求1或2的生产方法,其中将1-(3-羟丙基)-5-[(2R)-2-({2-[2-(2,2,2-三氟乙氧基)苯氧基]乙基}氨基)丙基]-2,3-二氢-1H-吡啶-7-甲腈在氧化剂存在下水解。

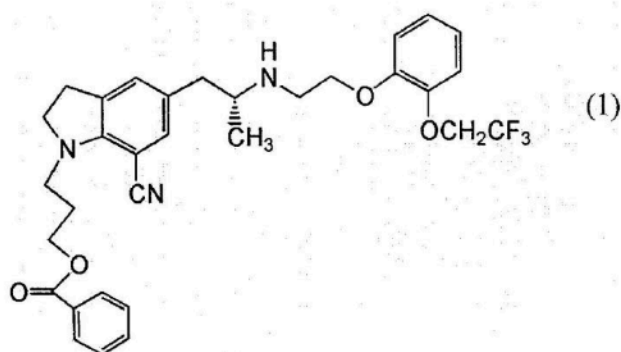
4.权利要求3的生产方法,其中所述的氧化剂为过氧化氢。

5.苯甲酸 3-{7-氰基-5-[(2R)-2-({2-[2-(2,2,2-三氟乙氧基)苯氧基]乙基}氨基)丙基]-2,3-二氢-1H-吡啶-1-基}丙酯单草酸盐的生产方法,其包括在将苯甲酸 3-{7-氰基-5-[(2R)-2-({2-[2-(2,2,2-三氟乙氧基)苯氧基]乙基}氨基)丙基]-2,3-二氢-1H-吡啶-1-基}丙酯与草酸混合后分离苯甲酸 3-{7-氰基-5-[(2R)-2-({2-[2-(2,2,2-三氟乙氧基)苯氧基]乙基}氨基)丙基]-2,3-二氢-1H-吡啶-1-基}丙酯单草酸盐。

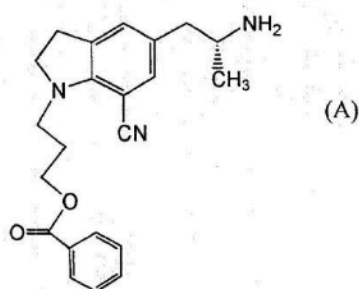
6.权利要求5的生产方法:其进一步包括水解苯甲酸 3-{7-氰基-5-[(2R)-2-({2-[2-(2,2,2-三氟乙氧基)苯氧基]乙基}氨基)丙基]-2,3-二氢-1H-吡啶-1-基}丙酯单草酸盐,生成由结构式(2)表示的1-(3-羟丙基)-5-[(2R)-2-({2-[2-(2,2,2-三氟乙氧基)苯氧基]乙基}氨基)丙基]-2,3-二氢-1H-吡啶-7-甲腈



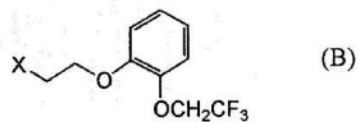
7.权利要求5的生产方法,其中由结构式(1)表示的苯甲酸 3-{7-氰基-5-[(2R)-2-({2-[2-(2,2,2-三氟乙氧基)苯氧基]乙基}氨基)丙基]-2,3-二氢-1H-吡啶-1-基}丙酯:



通过使由结构式(A)表示的苯甲酸 3-{7-氰基-5-[(2R)-2-氨基丙基]-2,3-二氢-1H-吡啶-1-基}丙酯:



与由通式(B)表示的苯氧基乙烷化合物反应而被生产:



其中 X 代表离去基团。

8. 苯甲酸 3-{7-氰基-5-[(2R)-2-({2-[2-(2,2,2-三氟乙氧基)苯氧基]乙基}氨基)丙基]-2,3-二氢-1H-吡啶-1-基}丙酯。

9. 苯甲酸 3-{7-氰基-5-[(2R)-2-({2-[2-(2,2,2-三氟乙氧基)苯氧基]乙基}氨基)丙基]-2,3-二氢-1H-吡啶-1-基}丙酯单草酸盐。

10. 1-(3-羟丙基)-5-[(2R)-2-({2-[2-(2,2,2-三氟乙氧基)苯氧基]乙基}氨基)丙基]-2,3-二氢-1H-吡啶-7-甲腈。”

请求人刘奇于 2023 年 11 月 06 日向国家知识产权局提出了无效宣告请求，以说明书对权利要求 1-7 的技术方案未充分公开不符合专利法第 26 条第 3 款的规定，权利要求 1-7 未以说明书为依据不符合专利法第 26 条第 4 款的规定，权利要求 1-10 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性为由，请求宣告本专利权利要求 1-10 全部无效，同时提交了如下证据：

证据 1：EP1415666A1，公开日为 2004 年 05 月 06 日；

证据 2：JP 特开 2002-265444A，公开日为 2002 年 09 月 18 日；

证据 3：JP 特开 2001-199956A，公开日为 2001 年 07 月 24 日；

证据 4：CN1291976A，公开日为 2001 年 04 月 18 日。

经形式审查合格，国家知识产权局于 2023 年 11 月 23 日受理了上述无效宣告请求并将无效宣告请求书及证据副本转给了专利权人，同时成立合议组对本案进行审查。

请求人于 2023 年 12 月 06 日提交了补充意见陈述书、证据 1-6 及证据 1-3、5-6 的译文，其中证据 1-4 同前。

证据 5：Hui Liu 等，“Improved Preparation of Silodosin”, Organic Preparations and Procedures International, 第 51 卷，第 287-293 页，2019 年，及其中译文，公开日为 2019 年 05 月 08 日；

证据 6：WO2012/147019A1 及其中译文，公开日 2012 年 11 月 01 日。

国家知识产权局本案合议组于 2023 年 12 月 12 日将上述补充意见陈述书及证据副本转送给专利权人。

对于上述《受理通知书》和《转送文件通知书》，专利权人均逾期未答复。

合议组于 2024 年 03 月 12 日向双方当事人发出了口头审理通知书，定于 2024 年 04 月 25 日举行口头审理。

请求人于 2024 年 04 月 24 日提交了证据 7-9、参考资料 1 和证据 5 检索报告。

证据 7：《中草药有效成分提取与分离》，上海科学技术出版社，1983 年 07 月，第 266-268 页；

证据 8:《中药化学(中药专业)》,中国中医药出版社 2003 年 02 月,第 34-36 页;

证据 9:《中药化学(供药剂士专业用)》,人民卫生出版社,1986 年 11 月,第 71-72 页;

参考资料 1: CAS 数据库 CAS Registry Number 885340-14-7, 144-62-7, 885340-11-4。

口头审理如期以线上方式举行,请求人委托代理人出席了本次口头审理,专利权人经通知后未参加。在口头审理过程中,合议组记录了如下事项:

(1) 请求人明确其无效理由同书面意见。

(2) 请求人当庭展示证据 5 检索报告和证据 7-9 的原件。

(3) 请求人明确证据 7-9 用于证明用草酸结晶是公知常识,是常用的游离碱化合物的分离方法。

至此,合议组认为本案事实已经清楚,可以作出审查决定。

二、决定的理由

1、关于文本

本决定针对授权公告文本作出。

2、关于证据

证据 3、4 均为专利文献,专利权人未对证据 3 和 4 的真实性、公开性和证据 3 的译文准确性提出异议,合议组经核实后予以确认。证据 3 和 4 的公开日均早于本专利优先权日,可以用于评价本专利的创造性。

3、关于专利法第 22 条第 3 款

专利法第 22 条第 3 款规定:创造性,是指同申请日以前已有的技术相比,该发明有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型有实质性特点和进步。

判断创造性时,首先要将权利要求的技术方案和最接近的现有技术进行对比,找出二者的区别特征,确定所述技术方案实际解决的技术问题,进而考察现有技术中是否存在将该区别特征引入到所述最接近的现有技术中以解决上述技术问题的启示,如果现有技术中存在这样的启示,则该权利要求不具备创造性。

本专利权利要求 1 保护由结构式(3)表示的 1-(3-羟丙基)-5-[(2R)-2-({2-[2-(2,2,2-三氟乙氧基)苯氧基]乙基}氨基)丙基]-2,3-二氢-1H-吡啶-7-甲酰胺的生产方法(详见案由部分)。

请求人主张权利要求 1 相对于证据 4 结合证据 3 和公知常识不具备创造性,不符合专利法第 22 条第 3 款的规定,其中以证据 4 参比实施例 1-3 公开的技术方案作为最接近的现有技术。

经查,证据 4 公开了(R)-5-[2-[[2-(2-乙氧基苯氧基)乙基]氨基]丙基]-1-(3-羟基丙基)-2,3-二氢-1H-吡啶-7-甲酰胺的制备方法,包括:

参比实施例 1: 苯甲酸(R)-3-[7-氰基-5-[2-[[2-(2-乙氧基苯氧基)乙基]氨基]丙基]-2,3-二氢-1H-吡啶-1-基]丙酯

向碳酸钾(32.3g)的蒸馏水(120ml)溶液中加入乙酸乙酯(120ml),然后分几批向该混合物中搅拌加入 L-酒石酸苯甲酸(R)-3-[5-(2-氨基丙基)-7-氰基-2,3-二氢-1H-吡啶-1-基]丙酯(12.0g)。反应 1 小时后,用乙酸乙

酯萃取反应混合物，用 10% 碳酸钾水溶液和盐水先后洗涤乙酸乙酯层，用无水硫酸钠干燥。真空去除溶剂，得棕色油状的苯甲酸(R)-3-[5-(2-氨基丙基)-7-氰基-2,3-二氢-1H-吡啶-1-基]丙酯(8.98g)。

将所得的苯甲酸(R)-3-[5-(2-氨基丙基)-7-氰基-2,3-二氢-1H-吡啶-1-基]丙酯(8.98g)溶于叔丁醇(43ml)。向溶液中加入甲烷磺酸 2-(2-乙氧基苯氧基)乙酯(7.02g)和碳酸钠(2.86g)，混合物回流过夜。真空浓缩反应混合物，在残留物中加入碳酸氢钠饱和水溶液，然后用乙酸乙酯萃取该混合物。依次用碳酸氢钠饱和水溶液和盐水洗涤乙酸乙酯层，用无水硫酸钠干燥。真空去除溶剂，硅胶柱层析纯化残留物(洗脱剂：乙酸乙酯和乙酸乙酯/甲醇=100/6)。共沸蒸馏浓缩所得油状物，得棕色油状的苯甲酸(R)-3-[7-氰基-5-[2-[[2-(2-乙氧基苯氧基)乙基]氨基]丙基]-2,3-二氢-1H-吡啶-1-基]丙酯(7.46g)。

参比实施例 2: (R)-5-[2-[[2-(2-乙氧基苯氧基)乙基]氨基]丙基]-1-(3-羟基丙基)-2,3-二氢-1H-吡啶-7-腈

将苯甲酸(R)-3-[7-氰基-5-[2-[[2-(2-乙氧基苯氧基)乙基]氨基]丙基]-2,3-二氢-1H-吡啶-1-基]丙酯(7.23g)溶于甲醇(46ml)，将该溶液加入氢氧化钾(1.54g)的蒸馏水(9.2ml)溶液中。回流加热 1 小时后，真空浓缩反应混合物。在残留物中加入蒸馏水(100ml)，用乙酸乙酯萃取所得混合物。有饱和碳酸氢钠水溶液和盐水洗涤乙酸乙酯层，用无水硫酸钠干燥。真空去除溶剂，将残留物溶于甲苯(30ml)，真空去除甲苯，得浅棕色油状(R)-5-[2-[[2-(2-乙氧基苯氧基)乙基]氨基]丙基]-1-(3-羟基丙基)-2,3-二氢-1H-吡啶-7-腈(7.46g)。

参比实施例 3: (R)-5-[2-[[2-(2-乙氧基苯氧基)乙基]氨基]丙基]-1-(3-羟基丙基)-2,3-二氢-1H-吡啶-7-甲酰胺

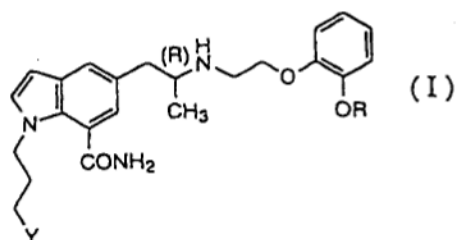
将(R)-5-[2-[[2-(2-乙氧基苯氧基)乙基]氨基]丙基]-1-(3-羟基丙基)-2,3-二氢-1H-吡啶-7-腈(5.95g)溶于二甲基亚砜(16.4ml)，在该溶液中加入 5N 的氢氧化钠溶液(0.25ml)。向该混合物中加入 30% 过氧化氢(1.55ml)，同时保持内部温度低于 25℃，混合物搅拌过夜，内部温度保持在 25-30℃。向该反应混合物中加入亚硫酸钠(2.39g)的蒸馏水(82ml)溶液，用乙酸乙酯萃取该混合物。用碳酸氢钠饱和水溶液、蒸馏水和盐水洗涤该乙酸乙酯层，用无水硫酸钠干燥。真空去除溶剂，残留物经乙酸乙酯重结晶得(R)-5-[2-[[2-(2-乙氧基苯氧基)乙基]氨基]丙基]-1-(3-羟基丙基)-2,3-二氢-1H-吡啶-7-甲酰胺(4.72g)。(参见证据 4 说明书参比实施例 1-3)

证据 4 的参比实施例 1-3 公开 3 个连续的反应步骤。将权利要求 1 与证据 4 公开的上述内容相比，区别在于：(1) 原料及产物结构不同，权利要求 1 中原料和产物右侧苯环的 2-位为 2,2,2-三氟乙氧基，而证据 4 为乙氧基；(2) 权利要求 1 通过形成单草酸盐后水解脱去保护基苯甲酸酯，而证据 4 直接用氢氧化钾水解脱去保护基苯甲酸酯。

根据本专利说明书的记载，目的在于提供西洛辛的工业生产方法，在本发明生产方法中作为中间体生成的苯甲酸 3-{7-氰基-5-[(2R)-2-({2-[2-(2,2,2-三氟乙氧基)苯氧基]乙基}氨基)丙基]-2,3-二氢-1H-吡啶-1-基}丙酯单草酸盐结晶良好，易于与副产物(C-a)分离并易于操作。因此，该草酸盐成为工业生产方法中极其

优异的中间体（参见本专利说明书第 0022、0042 段）。说明书中共提供了 4 个实施例，实施例 1 记载了苯甲酸 3-{7-氰基-5-[(2R)-2-({2-[2-(2,2,2-三氟乙氧基)苯氧基]乙基}氨基)丙基]-2,3-二氢-1H-吡啶-1-基}丙酯（式 1）的制备，所得产物中副产物(C-a)的含量为 13.6%，实施例 2 记载了苯甲酸 3-{7-氰基-5-[(2R)-2-({2-[2-(2,2,2-三氟乙氧基)苯氧基]乙基}氨基)丙基]-2,3-二氢-1H-吡啶-1-基}丙酯（式 1 的单草酸盐）的制备，所得产物中副产物(C-a)的含量为 0.9%，实施例 3 记载了 1-(3-羟丙基)-5-[(2R)-2-({2-[2-(2,2,2-三氟乙氧基)苯氧基]乙基}氨基)丙基]-2,3-二氢-1H-吡啶-7-甲腈（式 2）的制备，实施例 4 记载了 1-(3-羟丙基)-5-[(2R)-2-({2-[2-(2,2,2-三氟乙氧基)苯氧基]乙基}氨基)丙基]-2,3-二氢-1H-吡啶-7-甲酰胺（式 3）的制备，上述实施例均未记载中间体或终产物的纯度和收率。对比本专利与证据 4，基于上述区别特征，权利要求 1 实际解决的技术问题是降低副产物(C-a)的含量。

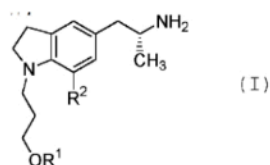
对于区别（1），证据 4 还公开了“制造用于预防或治疗青光眼或高眼压的药物组合物的方法，其特征在于使用以下通式所示吡啶衍生物或其药学上认可的盐作为主要成分：



其中，R 是乙基或 2,2,2-三氟乙基；Y 是羟基或新戊酰氧基；带有标记(R)的碳原子表示构型为(R)的碳原子。本发明的研究目的是找寻 $\alpha 1$ -抑制作用强而持久、低血压和立位低血压等副作用少、且眼内渗透性高的药物。结果发现：(R)-1-(3-羟基丙基)-5-[2-[[2-[2-(2,2,2-三氟乙氧基)苯氧基]乙基]氨基]丙基]-1H-吡啶-7-甲酰胺(后文称之为化合物 A)，一种原先作为治疗排尿困难的药物、对尿道收缩具有选择性抑制作用而对血压作用较少的吡啶衍生物(日本专利公开平 7-30726)，和盐酸(R)-5-[2-[[2-(2-乙氧基苯氧基)乙基]氨基]丙基]-1-(3-羟基丙基)-1H-吡啶-7-甲酰胺(后文称之为化合物 B)具有特别强的 $\alpha 1$ -抑制作用(比盐酸布那唑嗪强 70 倍)，低血压和立位低血压等副作用较少，而且因为这些化合物渗透到眼内后排除速度很慢，所以估计具有长期作用，因此可作为较好的降低眼压的药物”（参见证据 4 说明书第 3-4 页）。化合物 A 即本专利的终产物式 3 化合物（西洛辛），本领域技术人员在证据 4 的基础上为了制备具有 2,2,2-三氟乙氧基的化合物 A，容易想到使用具有 2,2,2-三氟乙氧基的原料替换参比实施例 1 和 2 中相应的具有乙氧基的原料化合物，而且这种替换对于所述反应没有实质性影响。

对于区别（2），首先，本领域中为了降低副反应发生和提高产物纯度，通常会将原料物质纯化处理后再进行反应，这是一种常规做法。其次，本专利的式（1）化合物及证据 4 参比实施例 2 的原料均是含有仲胺的有机碱化合物，这类有机碱化合物通常情况下成盐更容易结晶，本领域中常用有机酸例如酒石酸、草酸等将有机碱化合物成盐后进行结晶纯化。再次，证据 3 公开了“得到的上述通式（I）所示的光学活性二氢吡啶衍生物例如可以通过使用 L-酒石酸从丙酮、异丙醇或甲醇或它们的混合有机溶剂与水的混合溶剂（体积比 4：

1~1:4)再结晶而纯化”(参见证据3译文第0021段)。其中式(I)化合物结构如下:



(对应于本专利的原料化合物A)

根据证据3可知,上述式(I)化合物可以通过与酒石酸等有机酸成盐进行结晶纯化。本领域技术人员容易想到,后续步骤的中间体或者终产物同样可以通过与有机酸成盐进行结晶纯化,除去其中的副产物。因此,在证据4的基础上结合公知常识或进一步结合证据3,本领域技术人员容易想到使用有机酸例如酒石酸或草酸进行结晶纯化,降低终产物中的副产物含量,提高产物纯度。

综上所述,在证据4的基础上结合公知常识或进一步结合证据3得到权利要求1的技术方案对于本领域技术人员而言是显而易见的,权利要求1不具备专利法第22条第3款规定的创造性。

从属权利要求2-4分别限定了两步水解的条件,证据4中参比实施例2使用氢氧化钾水解苯甲酸酯基团,参比实施例3使用氢氧化钠溶液和30%过氧化氢水解二氢吲哚环7-位的氰基,公开了上述附加技术特征,在引用的权利要求1不具备创造性的情况下,从属权利要求2-4也不具备专利法第22条第3款规定的创造性。

权利要求5保护苯甲酸3-{7-氰基-5-[(2R)-2-({2-[2-(2,2,2-三氟乙氧基)苯氧基]乙基}氨基)丙基]-2,3-二氢-1H-吲哚-1-基}丙酯单草酸盐的生产方法,实质上是式(1)化合物与草酸混合后分离形成的单草酸盐,即权利要求1的第一个步骤。由于权利要求1不具备创造性,基于上述相同的理由,在证据4的基础上结合公知常识和证据3,本领域技术人员容易想到使用有机酸例如酒石酸或草酸对式(1)的中间体化合物进行结晶纯化,降低终产物中的副产物含量,提高终产物纯度,因此,权利要求5相对于证据4结合公知常识和证据3不具备专利法第22条第3款规定的创造性。

权利要求6-7分别引用权利要求5,权利要求6限定了水解单草酸盐生成式(2)化合物,水解条件已被证据4参比实施例2所公开。权利要求6限定进一步包括由式(A)化合物与式(B)化合物反应生成式(1)化合物的步骤,证据4参比实施例1中苯甲酸(R)-3-[5-(2-氨基丙基)-7-氰基-2,3-二氢-1H-吲哚-1-基]丙酯即本专利所述式(A)化合物,甲烷磺酸2-(2-乙氧基苯氧基)乙酯与式(B)化合物的差别仅在于前者苯环上为乙氧基而后者为2,2,2-三氟乙氧基。如上文所述,证据4已公开了苯环上具有2,2,2-三氟乙氧基的终产物西洛辛,本领域技术人员在证据4的基础上为了制备具有2,2,2-三氟乙氧基的化合物,有动机采用式(B)化合物替换证据4参比实施例1中的相应原料。因此,在权利要求5不具备创造性的情况下,权利要求6-7同样不具备专利法第22条第3款规定的创造性。

权利要求8保护苯甲酸3-{7-氰基-5-[(2R)-2-({2-[2-(2,2,2-三氟乙氧基)苯氧基]乙基}氨基)丙基]-2,3-二氢-1H-吲哚-1-基}丙酯(即式1化合物),权利要求9保护苯甲酸3-{7-氰基-5-[(2R)-2-({2-[2-(2,2,2-三氟乙氧基)苯氧基]乙基}氨基)丙基]-2,3-二氢-1H-吲哚-1-基}丙酯单草酸盐(即式1化合物的单草酸盐),权利要求10保护1-(3-羟丙基)-5-[(2R)-2-({2-[2-(2,2,2-三氟乙氧基)苯氧基]乙基}氨基)丙基]-2,3-二氢

-1H-吡啶-7-甲腈（即式2化合物）。权利要求8与证据4参比实施例1公开的化合物苯甲酸(R)-3-[7-氰基-5-[2-[[2-(2-乙氧基苯氧基)乙基]氨基]丙基]-2,3-二氢-1H-吡啶-1-基]丙酯相比差别仅在于苯环上的乙氧基替换为2,2,2-三氟乙氧基，权利要求9与证据4参比实施例1公开的化合物相比差别在于苯环上的乙氧基替换为2,2,2-三氟乙氧基，并且进一步形成单草酸盐，权利要求10与证据4参比实施例2公开的化合物(R)-5-[2-[[2-(2-乙氧基苯氧基)乙基]氨基]丙基]-1-(3-羟基丙基)-2,3-二氢-1H-吡啶-7-腈差别仅在于苯环上的乙氧基替换为2,2,2-三氟乙氧基。如上所述，证据4公开了化合物A的苯环上具有2,2,2-三氟乙氧基取代，给出了目标产物苯环上的乙氧基可以替换为2,2,2-三氟乙氧基的技术启示，而且在证据4的基础上容易想到将中间体化合物形成草酸盐而进行纯化，即能够显而易见地得到所述式(1)化合物的单草酸盐。因此，权利要求8-10也不具备专利法第22条第3款规定的创造性。

综上所述，已经得出权利要求1-10不具备创造性，应当被宣告全部无效的结论，对于其它无效理由和证据，本决定不再评述。

基于上述事实 and 理由，合议组作出如下审查决定。

三、决定

宣告200580037040.2号发明专利权全部无效。

当事人对本决定不服的，根据专利法第46条第2款的规定，可以自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人作为第三人参加诉讼。

合议组组长：何炜
主审员：杜国顺
参审员：费嘉

